

Оферта на оказание юридических и консультационных услуг клиентов сервиса телеграмм Юрист_bota

В целях исполнения оказания принятого на себя агентского поручения клиентов сервиса https://t.me/Online_lawyers_bot, Юрист_bot настоящим предлагает юристам исполнителям телеграмм бота заключить Договор на оказание юридических и консультационных услуг клиентов сервиса https://t.me/Online_lawyers_bot на изложенных ниже условиях.

Термины и определения

Оферта, Оферта https://t.me/Online_lawyers_bot — настоящий документ «Оферта на оказание юридических и консультационных услуг клиентов сервиса https://t.me/Online_lawyers_bot, размещенный в сети Интернет в мессенджере Телеграмм по адресу: https://t.me/Online_lawyers_bot.

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления юридических и консультационных услуг, указанных в разделе 4 Оферты. Акцептом Оферты заключается Договор.

Сервис юридических и консультационных услуг

https://t.me/Online_lawyers_bot, Сервис — программно информационный комплекс, позволяющий размещать Запросы на услуги по оказанию юридических и консультационных услуг и осуществляющий автоматическую обработку и передачу запросов юристам.

Услуги — юридических и консультационных услуг, указанные в п. 1.1. Оферты.

Телеграмм бот — информационная платформа используемое юристом при оказании услуг.

Пользователь — пользователь сервиса https://t.me/Online_lawyers_bot.

, выбравший при размещении запроса на сервисе тип оплаты услуг согласно указанными тарифами юристами.

Отчетный период — период, равный календарному месяцу. При этом первым Отчетным периодом признается период времени с момента Акцепта Оферты до окончания соответствующего календарного месяца, а последним Отчетным периодом — период времени с даты начала соответствующего календарного месяца до даты прекращения Договора.

Данные статистики — данные систем автоматизированного учета информации https://t.me/Online_lawyers_bot, которые могут содержать сведения для расчета стоимости Услуг и иные сведения, относящиеся к процессу оказания Услуг в электронном виде.

В Оферте могут быть использованы термины, не определенные в настоящем разделе Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с терминами Оферты на оказание услуг по предоставлению доступа к Сервису и текстом настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте указанных документов следует руководствоваться толкованием термина, определенным: в первую очередь — законодательством РФ, во вторую очередь — сложившимся (общеупотребимым) в сети Интернет.

1. Предмет договора

1.1. https://t.me/Online_lawyers_bot обязуется предоставить площадку, где юристы будут оказывать юридические и консультационные услуги на условиях и в порядке, определенных в настоящем Договоре.

1.2. https://t.me/Online_lawyers_bot обязуется оплачивать оказываемые юристами Услуги в порядке и на условиях, согласованных Сторонами в Договоре.

1.3. Все обязательства, установленные в отношении юридических и консультационных услуг Офертой на оказание услуг по предоставлению доступа к Сервису, размещенной в сети Интернет по адресу: https://t.me/Online_lawyers_bot, действуют в части, не противоречащей настоящему Договору.

1.4. Юридические и консультационные услуги - Юрист_bot (Юридические и консультационные услуги - Юрист_bot понимается в этом случае согласно условиям Договора на предоставление удаленного доступа к сервису согласно условиям, размещенным в сети Интернет, по адресу: https://t.me/Online_lawyers_bot может выступать в роли агента Самозанятого по вопросам заключения Договора.

1.4.1. Условия о возможности выступать в роли юриста оказания юридических и консультационных услуг - Юрист_bot опубликованы в сети Интернет по адресу https://t.me/Online_lawyers_bot

2. Обязанности Сторон

2.1. Юрист_bot обязуется:

2.1.1. Обеспечить доступ https://t.me/Online_lawyers_bot к данным переписки с клиентом по Запросам посредством Партнерского веб-интерфейса. При этом https://t.me/Online_lawyers_bot не несет ответственности в случае невозможности ознакомления Юрист_bot с данными переписки с клиентами по причинам, независящим от Юрист_bot.

2.1.2. Принимать и оплачивать юридические и консультационные услуги в сроки, указанные в разделе 3 Оферты.

2.2. Служба юридических и консультационных услуг обязуется:

2.2.1. Оказывать Пользователю юридические и консультационные услуги, а также иные услуги, в соответствии с критериями, указанными Пользователем в Запросе, а также в полном соответствии с требованиями применимого законодательства РФ.

2.2.2. Предоставлять Юристу квитанцию об оказанных услугах в 2 (Двух) экземплярах в порядке и в сроки, указанные в разделе 3 Оферты.

2.2.3. Самостоятельно нести ответственность за сохранность и конфиденциальность регистрационных данных. Юрист_bot не несет ответственности за не санкционированное использование регистрационных данных https://t.me/Online_lawyers_bot третьими лицами.

2.2.4. Предоставить Юрист_bot контактные данные лиц указанные при авторизации, ответственных за оперативное взаимодействие по вопросам исполнения Договора.

2.2.5. Оказывать содействие пользователям при проведении контрольных мероприятий согласно п. 2.3.1. Оферты.

2.2.6. Не предоставлять персональные данные, включая телефонные номера Пользователей, третьим лицам, и/или не использовать персональные данные Пользователя для целей, не предусмотренных Договором, в том числе не осуществлять звонки, рассылку смс сообщений, содержание которых прямо не относится к размещенным Пользователями в рамках Сервиса Запросам (спам, реклама и прочее).

2.2.7. Оказывать юридические и консультационные услуги в соответствии с порядком и условиями, размещенными в сети Интернет по адресу: https://t.me/Online_lawyers_bot.

2.3. Юрист_bot вправе:

2.3.1. Осуществлять любые действия (контрольные мероприятия) по проверке качества оказания юридических и консультационных Услуг.

Данные, полученные в результате осуществления контрольных мероприятий, являются достаточным, но не единственным основанием для установления несоответствия качества оказания юридических и консультационных услуг требованиям Договора. При этом Юрист_bot самостоятельно определяет способы, периодичность и основания проведения контрольных мероприятий.

2.3.2. Направить Юристу мотивированную претензию по факту не надлежащего оказания Услуг до конца Отчетного периода, в котором была оказана соответствующая услуга. В случае признания (удовлетворения) такой претензии стоимость Услуг за указанный Отчетный период может быть пересмотрена Сторонами в сторону уменьшения.

В случае направления мотивированной претензии по истечении Отчетного периода и последующего признания (удовлетворения) Юристом такой претензии, Стороны пришли к соглашению о том, что стоимость Услуг за Отчетный период, в котором была направлена и признана претензия, может быть пересмотрена в сторону уменьшения.

2.3.3. В случае признания (удовлетворения) претензии в соответствии с п. 2.3.2. Юрист_bot вправе удержать суммы излишне уплаченных средств из средств, подлежащих перечислению в соответствии с п. 3.4. и/или в случае недостаточности средств для удержания потребовать возврата денежных средств на основании выставленного счета. Счет подлежит оплате в течение 5 (пяти) календарных дней с даты выставления.

2.4. Юрист_bot вправе:

2.4.1. Получать от пользователей денежные суммы в счет оплаты Услуг в порядке и на условиях, определённых Договором.

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость юридических и консультационных Услуг (включая применимые налоги) рассчитывается на основании указанных юристами стоимости услуг, по правилам, установленным Офертой на оказание юридических и консультационных Услуг по предоставлению доступа к Сервису, размещенной в сети Интернет по адресу: https://t.me/Online_lawyers_bot.

3.2. Оплата Услуг за проделанную работу осуществляется Юрист_bot в срок, не превышающий 7 (семь) банковских дней за данный период у пользователя, есть возможность проверить оказанную услугу и не предъявил претензий окончания календарных суток, в которых оказывались соответствующие Услуги.

3.3. Стороны признают, что в целях расчета стоимости Услуг юристами за оказанные Услуги пользователь и юрист договариваются самостоятельно, а Юрист_bot взимает свои 20 процентов от общей оплаченной суммы юристу.

3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что при расчете стоимости Услуг в порядке, установленном п. 3.1. Оферты, не учитывается стоимость недобросовестно оказанной услуги, самостоятельно оказанной услуги юристом, а также всех иных услуг, выполненных таким юристом за согласованный с пользователем период.

4. Акцепт Оферты и заключение Договора

4.1. Стороны взаимно признают следующие действия акцептом юристы и пользователи настоящей Оферты:

4.1.1. Нажатие на кнопку «Я ознакомился, согласен и полностью принимаю условия Оферты» (или аналогичной по смыслу) в Партнерском веб-интерфейсе, на сайте Юрист_bot по адресу: https://t.me/Online_lawyers_bot.

4.1.2. Нажатие на кнопку «Принять» с указанием на заказ-согласие с настоящей Офертой юристом в Сервисе Юрист_bot.

4.1.3. Последовательное совершение действий, предусмотренных разделом 8 Оферты на оказание юридических и консультационных услуг по предоставлению доступа к Сервису Юрист_bot, размещенной в сети Интернет по адресу: https://t.me/Online_lawyers_bot.

4.1.4. Юрист_bot - юристы, являющаяся агентом Самозанятого по вопросам заключения Договора от имени и за счет Самозанятого, по которому права и обязанности приобретает Самозанятый осуществляет Акцепт Оферты путем последовательного совершения следующих действий (в совокупности):

- Указание (отметка) в интерфейсе Партнерского веб-интерфейса в рамках действующего полномочия юриста от имени и за счет Самозанятого о согласии с условиями Договора.

- Подтверждение Самозанятым наличия агентского поручения Самозанятого, направленного в https://t.me/Online_lawyers_bot - Юрист_bot на совершение действий от имени и за счет Самозанятого.

4.2. Акцепт Оферты Юрист_bot создает Договор (статья 438 Гражданского Кодекса РФ) на условиях Оферты.

4.3. Если по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента Акцепта Оферты Юрист_bot не получил подтверждения осуществления действий, указанных выше, Юрист_bot вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

4.5. Если по истечении 15 (пятнадцати) дней с момента Акцепта Оферты Юрист (в том числе Самозанятый юрист) в соответствии с договором не начал оказание Услуг, Юрист_bot вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ.

5.2. В случае не надлежащего исполнения юристом своих обязательств по Договору, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив другой Стороне соответствующее письменное уведомление.

5.3. Юрист_bot несет ответственность в полном объеме за соблюдение всех требований законодательства РФ, в том числе, законодательства об осуществлении деятельности по оказанию юридических и консультационных услуг, но не ограничиваясь перечисленным, при оказании Услуг.

5.4. Принимая во внимание изложенное выше, юристы обязуется возместить в полном объеме убытки (включая судебные расходы), причиненные Юрист Боту в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось оказание юридических и консультационных Услуг юристами (самозанятыми). В случае если оказание юридических и консультационных Услуг явилось основанием для предъявления к Юрист_bot предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов, или претензий со стороны третьих лиц, в том числе в случае нарушения юристами положений п. 2.2.8. настоящей Оферты, юрист обязуется незамедлительно по требованию Юрист_bot предоставить ему всю запрашиваемую информацию, содействовать с Юрист_bot в урегулировании предписаний/претензий, а также возместить в полном объёме все убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные Юрист_bot вследствие предъявления ему предписаний/претензий в результате оказания Услуг.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами, выдаваемыми компетентными органами РФ. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении выше указанных обстоятельств.

6. Срок действия и изменение условий Оферты

6.1. Оферта вступает в силу с момента размещения текста документа в сети Интернет по адресу: в https://t.me/Online_lawyers_bot и действует до момента отзыва Оферты Юрист_bot.

6.2. Юрист_bot оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты, а также в Стоимость Услуг, и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Юрист_bot изменений в Оферту и/или Стоимость Услуг, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста документа в сети Интернет по адресу: в https://t.me/Online_lawyers_bot, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.

6.3. Юристы соглашаются и признают, что внесение изменений в Оферту влечет за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между юристами и Юрист_bot Договор и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту.

6.4. В случае отзыва Оферты Юрист_bot(ом) в течение срока действия Договора, Договор считается прекращенным с момента отзыва, если иное не оговорено Юрист_bot(ом) при отзыве Оферты.

7. Срок действия, изменение и расторжение Договора

7.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты юристами и пользователями и действует до момента расторжения Договора.

7.2. Договор может быть расторгнут:

7.2.1. По соглашению Сторон в любое время.

7.2.2. По инициативе любой из Сторон в одностороннем порядке с обязательным предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 календарных дней до даты расторжения.

7.2.3. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с письменным уведомлением другой Стороны.

7.2.4. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.

7.3. Расторжение (прекращение) Договора на оказание юридических и консультационных услуг (на условиях Оферты, размещенной в сети Интернет по адресу: в https://t.me/Online_lawyers_bot, вне зависимости от оснований его расторжения (прекращения), влечет автоматическое одновременное расторжение Договора.

8. Прочие условия

8.1. Договор и его исполнение регулируется в соответствии с законодательством РФ.

8.2. Юрист_bot оставляет за собой право вносить изменения в документ «Условия договора на оказание юридических и консультационных услуг» раздела «Общие условия» Партнерского веб-интерфейса. Указанные изменения вступают в силу по истечении 1 (одного) календарного дня с даты их опубликования.

8.3. Любые уведомления по Договору направляются уведомляющей Стороной в адрес уведомляемой Стороны по электронной почте, факсом, курьером или почтой с уведомлением о вручении. При этом копии документов, доставленные по электронной почте или по факсу, признаются Сторонами имеющими юридическую силу до момента обмена оригиналами, который Стороны производят в возможно короткие сроки (если иное не предусмотрено Договором).

8.4. В случае если одно или более положений Договора будут признаны недействительными, такая не действительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения Договора и Договора в целом.

8.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, юристы и пользователи вправе в любое время оформить Договор в форме письменного двухстороннего документа.

8.6. Все споры по Договору должны разрешаться с соблюдением предварительного претензионного порядка. Если Стороны не могут прийти к соглашению в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения одной из Сторон первой претензии, то все не урегулированные в таком порядке споры и разногласия Сторон подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

8.7. Юрист_bot может предоставить юристам и пользователям перевод настоящей Оферты с русского на другие языки, однако в случае несоответствия между условиями Оферты на русском языке и ее переводом, юридическую силу имеет исключительно русскоязычная версия Оферты.

8.8. Информация, содержащаяся в Договоре, имеет конфиденциальный характер. За исключением случаев, прямо указанных в Договоре или предварительно согласованных Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, ни одна из Сторон не вправе каким-либо образом использовать полное, сокращенное фирменное наименование, товарные знаки, коммерческие обозначения и иные средства индивидуализации, принадлежащие второй Стороне, без предварительного разрешения последней.

9. РЕКВИЗИТЫ:

Наименование организации :

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АДАМОВ АДАМ
МАГОМЕДОВИЧ

Юридический адрес : 368552, РОССИЯ, Республика Дагестан, Каякентский район, село Первомайское , ул.Николаева, дом 27.

ИНН : 051502749622

Расчетный счет: 40802810700006021645

ОГРН/ОГРНИП : 324050000021476

БАНК АО «ТБАНК»

БИК БАНКА : 044525974

ИНН БАНКА : 7710140679

Корреспондентский счет банка : 30101810145250000974

Юридический адрес банка: 127287, г.Москва ,

ул.Хуторская 2-я , д. 38А, стр 26

Телефон; факс:+7 (495) 99-86-000